

[10]

**적극적인 법적 조치를 통해 무담보채권 회수에 기여
[우수사례]**

- 경기지역본부 ◆◆◆ 대리(5급)는 2018. 3. 1.부터 무담보채권 관리업무를 수행하면서
 - 2016. 10. 25. ㉠㉠㉠㉠로부터 인수한 채무자 △△△(이하 '채무자') 채권의 원인서류를 검토하던 중 채무자의 임차보증금에 대한 임대인 ▲▲▲(이하 '임대인')의 '질권 설정 승낙서 및 임차보증금 반환 약속서'(설정최고액 6천만 원)가 있는 것을 확인하였고
 - 임대인은 2017. 7. 29. 임대차 목적물(경기도 평택시 소재)을 제3자(◇◇◇, 이하 '매수자')에게 매각하면서 채무자의 임차보증금을 질권자(㉠㉠㉠ 채권 양수인 공사)에게 반환하지 않고 채무자에게 지급하였음을 확인함
- 이에 위 직원은 2018. 4. 11. 채무자에 대하여 지급명령을 신청하는 한편, 임대인에게는 임차보증금 반환 약속 위반을 사유로 임차보증금 반환 소송을 제기하였고
 - 2018. 5. 28. ●●지방법원으로부터 채무자에 대한 지급명령 결정(●●지법 △△△△차전○○○○)을 받는 한편, 2018. 7. 4. ●●지방법원 ◇◇지원으로부터 임대인은 공사에 임차보증금 6천만 원을 지급하라는 취지의 판결(●●지법 ◇◇지원 △△△△가단■■■■)을 받아 이를 근거로 채권압류 및 추심명령을 신청하였음

□ 한편, 경기지역본부 ▽▽▽ 과장(4급)은 2018. 8. 1.부터 위 업무를 인계·인수 받아 무담보채권 관리업무를 수행하면서

○ 해당 채권에 대한 업무처리 경과 및 관련 자료를 검토하던 중 임대인과 매수자가 가족관계임을 확인하여 매수자를 상대로 2019. 1. 9. 사해행위취소소송과 부동산처분금지 가처분을 신청하였음

- 이에 매수자는 임대인과 가족관계를 부인하며 일정 금액(2천만 원)에 합의하고 소송을 취하해 줄 것을 요청하였으나 위 직원은 검토 자료를 근거로 이를 거절하고 소송을 진행하였고

△ 그 결과, 2019. 4. 15. 매수자로부터 총 5,738만 원[소송가액(부동산 가액 배상금액) 5,620만 원¹⁾, 소송비용 118만 원]을 대위변제 받았음

□ 이와 같이 위 직원들은 발견재산이 없는 채무자의 채권에 대한 면밀한 검토 및 채무관계인에 대한 적극적인 법적 조치를 통하여 무담보채권의 회수에 기여하였음

【조치할 사항】

◇ 경기지역본부 본부장은 적극적인 업무처리로 무담보채권 회수에 기여한 ▽▽▽ 과장(4급)과 ◆◆◆ 대리(5급)를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

1) 목적물의 부동산에 새로운 근저당권이 설정되어 있어 원물 반환이 불가능하여 가액배상으로 청구(시세 220,000천 원에서 사해행위 당시 설정되어 있던 근저당권의 채권최고액 163,800천 원을 제외한 금액)